SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 1 – Parte 1

La Constitución Española de 1978: Los Principios constitucionales contenidos en el Título Preliminar de la CE. Título I De los Derechos y Deberes Fundamentales. Garantía y Suspensión. Reforma de la Constitución.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. Introducción.

Las Constituciones representan, según señala el profesor García de Enterría, la norma fundamental de un Estado, establecida para delimitar los postulados básicos que deben regirlo.

La Constitución, norma jurídica fundamental del Estado, establece los principios por los que se rige la organización y funcionamiento de la comunidad política y contiene la regulación de los tres elementos básicos para la organización de un Estado:

- La definición de aquellos valores y principios que impregnan la convivencia política en el seno del Estado, y fundamentan su régimen político.
- El reconocimiento y la garantía de los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos, esencia misma del régimen constitucional
- La regulación de la composición, organización y funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, estableciendo el sistema de relaciones entre ellos. Por otro lado, reconoce el sistema de división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y junto a ellos establece una institución de carácter moderador (la Jefatura del Estado), y un órgano dedicado a controlar la constitucionalidad de las leyes (Tribunal Constitucional).

El que la Constitución se encuentre en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico, siendo en este aspecto la ley más importante y prioritaria de todo el sistema, conlleva como consecuencias que:

Desde un punto de vista material, por razón de su contenido, la Constitución establece y ordena las reglas básicas de funcionamiento bajo las que se articula toda la estructura política, económica y social del Estado, estableciendo límites al ejercicio del poder, y el ámbito de libertades y derechos fundamentales.

En todas estas materias, la Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo, vinculando a la vez a las autoridades y ciudadanos y estableciendo fundamentalmente la igual vinculación de todas las autoridades y de todos los ciudadanos, en contraposición con cualquier régimen de privilegios, en lo que se ha venido a denominar “la fuerza vinculante bilateral de la norma”.

Pero la Constitución no es solo una norma, sino precisamente la primera de las normas, la norma fundamental, lex superior, y cualquier otra norma que no se ajuste a sus contenidos resultará inconstitucional y podrá ser impugnada, mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, sin mengua de este monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes atribuido al Tribunal Constitucional, y al afectar a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos, es aplicable, en mayor o menor medida, por todos los jueces y tribunales.

Por otra parte, desde un punto de vista formal, como norma suprema elaborada por el poder constituyente, no puede ser alterada ni derogada por norma legal alguna, más que por los sistemas específicamente establecidos en la propia Constitución, y por los procedimientos, en el caso de la Constitución Española, rígidos, en ella recogidos.

2. La Constitución Española de 1978: características y estructura.

2.1. Origen e influencias.

El constitucionalismo moderno tiene su origen con las revoluciones liberales del siglo XVIII, como respuesta al Antiguo Régimen y al sistema absolutista, y se inicia con la aprobación de la Constitución americana de 1787.

En España, la recepción de esta corriente vendría con la primera Constitución en 1812. Hoy, la CE de 1978 representa la séptima en la historia de nuestro constitucionalismo.

Las múltiples influencias de una constitución derivada como la española de 1978, además de las lógicas, recibidas del constitucionalismo histórico español, algunos de cuyos ejemplos se han indicado en un tema anterior, hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas corrientes europeas que aparecen después de la segunda guerra mundial, y en tal sentido, ha recibido claras influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes tratados de derecho internacional.

- De la constitución italiana de 1947, habría que destacar la configuración del poder judicial y sus órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
- De la norma fundamental alemana de 1949, Ley Fundamental de Bonn, la de mayor influencia, el catálogo de derechos y libertados, o la calificación del Estado como social y democrático de derecho (aunque de alguna manera ya lo recogía Constitución española de 1931), y los mecanismos de la moción de censura de carácter constructiva, que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno
- De la constitución francesa de 1958, influencia en lo referente a los valores constitucionales, la organización estatal, y a las relaciones entre ambas cámaras legislativas
- De la portuguesa de 1976, su influencia también en todo lo relativo a la regulación de los derechos y libertades fundamentales, notándose en ellos el impacto de los convenios internacionales en la materia.
- Lo relativo al Título II, de la Corona, se ve claramente influenciado por lo dispuesto en diferentes constituciones históricas de monarquías europeas, especialmente por lo recogido en las constituciones sueca y holandesa, de donde se importa también el reconocimiento a la figura del defensor del pueblo.
- En cuanto a la influencia del derecho internacional, el legislador se remite expresamente a ese Derecho en varios preceptos, especialmente en lo relativo a la interpretación de los derechos fundamentales, en que habrá que estar a cuantos convenios o tratados hayan sido suscritos, y a la jurisprudencia de los organismos

2.2. Proceso constituyente español: la elaboración de la CE de 1978.

El proceso constituyente, se inicia con la aprobación de:

- Ley para la Reforma Política, el 4 de enero de 1977
- Iniciativa en referéndum el 15 de diciembre de 1975

Como mecanismo para poner en marcha las reformas institucionales necesarias que facilitasen el tránsito hacia la democracia, y suponía la derogación tácita del sistema político anterior.

Las Cortes formadas como resultado de las elecciones generales de 15 de junio de 1977, que se convierten en realidad en cortes constituyentes, aprobaron el texto constitucional.

La CE 1978 fue aprobada por las Cortes Generales en sesión plenaria el 31 de octubre de 1978, ratificada por referéndum del pueblo español el 6 de diciembre, sancionada por Su Majestad el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre, y entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de diciembre del mismo año.

2.3. Características

La Constitución Española de 1978 se caracteriza:

1. Norma suprema: Cúspide del Ordenamiento Jurídico español, y garantizada su supremacía por el Tribunal Constitucional.
2. Constitución escrita y codificada: escrita de acuerdo con la tradición del constitucionalismo europeo continental, frente al constitucionalismo consuetudinario inglés, y codificada, ordenada sistemáticamente en un solo cuerpo legal.
3. Constitución rígida: La CE establece su propio procedimiento de reforma distinto al procedimiento legislativo ordinario, que articula además en dos modalidades, una reforma simple y una agravada para la reforma integral del texto o para determinados títulos (Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, o Título II)
4. Constitución abierta: El texto constitucional se remite en numerosos preceptos a futuras leyes de desarrollo.
5. Constitución pactada: Fruto del consenso entre los diferentes partidos políticos, de ahí también su apertura.
6. Constitución extensa: al contar con 169 artículos.
7. Constitución derivada: dada las múltiples influencias que ha recibido en su redacción
8. Aplicación directa e inmediata.

2.4. Estructura

Parte dogmática

Comprende el título Preliminar y el Título I (arts 1-55). El Título Preliminar contiene las grandes definiciones de la esencia misma del Estado, los principios básicos de la organización política y territorial y sus señas de identidad, así como los valores superiores reconocidos, y el Título Primero la declaración de los derechos fundamentales de los españoles y sus garantías de cumplimiento y ejercicio, así como la definición de la política económica y social del Gobierno.

Parte orgánica

Comprende los títulos II-X (arts 56-169). Se encarga de definir la estructura organizativa del Estado. Es más extensa, se corresponde con los Títulos II al X, y en ella se organiza la división de poderes del Estado, (legislativo, ejecutivo y judicial), se diseña la estructura territorial, (estado autonómico), se define un poder arbitral y moderador, (la Corona), se establece una función de control para evitar la vulneración o el incumplimiento de preceptos constitucionales, (el Tribunal Constitucional, desarrollado luego por Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre)) y se definen los mecanismos de reforma de la propia Constitución.

No obstante, lo anterior, una parte de la doctrina considera como fuera de la parte orgánica, la correspondiente al Título X, de la reforma constitucional, (iniciativa, mayorías exigibles, mayorías especiales para la reforma total o de determinados apartados, disolución, etc.), que la incluye en un grupo aparte y diferenciado de los anteriores.

ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

(169 Artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final)

- PREÁMBULO (Sin fuerza jurídica directa / valor interpretativo)
- TÍTULO PRELIMINAR (Artículos 1 al 9)
  - Principios constitucionales, valores superiores, soberanía, forma de Estado, partidos políticos, sindicatos y Fuerzas Armadas.
- TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales (Artículos 10 al 55)
  - Artículo 10: Dignidad de la persona y cláusula de interpretación de derechos.
  - Capítulo I: De los españoles y los extranjeros (Arts. 11 a 13).
  - Capítulo II: Derechos y libertades (Art. 14: Igualdad ante la ley).
    - Sección 1.ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Arts. 15 a 29).
    - Sección 2.ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos (Arts. 30 a 38).
  - Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica (Arts. 39 a 52).
  - Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (Arts. 53 y 54).
  - Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades (Art. 55).
- TÍTULO II. De la Corona (Artículos 56 al 65)
  - El Rey, la sucesión, la Regencia, la Tutela y el refrendo.
- TÍTULO III. De las Cortes Generales (Artículos 66 al 96)
  - Capítulo I: De las Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado (Arts. 66 a 80).
  - Capítulo II: De la elaboración de las leyes (Arts. 81 a 92).
  - Capítulo III: De los Tratados Internacionales (Arts. 93 a 96).
- TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración (Artículos 97 al 107)
  - Funciones del Gobierno, investidura, cese y la Administración Pública.
- TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Artículos 108 al 116)
  - Moción de censura, cuestión de confianza y estados de alarma, excepción y sitio.
- TÍTULO VI. Del Poder Judicial (Artículos 117 al 127)
  - Independencia judicial, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal.

- TÍTULO VII. Economía y Hacienda (Artículos 128 al 136)
  - Subordinación de la riqueza al interés general, Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal de Cuentas.
- TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado (Artículos 137 al 158)
  - Capítulo I: Principios generales (Arts. 137 a 139).
  - Capítulo II: De la Administración Local (Arts. 140 a 142).
  - Capítulo III: De las Comunidades Autónomas (Arts. 143 a 158).
- TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional (Artículos 159 al 165)
  - Composición, competencias, recurso e cuestión de inconstitucionalidad y recurso de amparo.
- TÍTULO X. De la reforma constitucional (Artículos 166 al 169)
  - Procedimiento ordinario (art. 167) y procedimiento agravado (art. 168).

DISPOSICIONES

- Disposiciones Adicionales: 4
- Disposiciones Transitorias: 9
- Disposición Derogatoria: 1
- Disposición Final: 1

2.5. Principios Constitucionales

Los principios constitucionales son los pilares sobre los que se asienta el sustrato político-ideológico de la misma. Además de fundamentar los propios preceptos constitucionales, los principios constitucionales tienen un especial valor hermenéutico e interpretativo. Precisamente por esta posición privilegiada dentro de la Constitución, los requisitos para su modificación resultan especialmente agravados.

La eficacia de estos principios ha desatado importantes polémicas entre la doctrina, que duda ente su carácter normativo, o meramente programático. Lo primero supondría que estos principios vincularían por sí mismos a los poderes públicos. Por el contrario, la eficacia programática implicaría una mera guía o recomendación

Los principios generales de la Constitución Española, aunque de una forma muy general y sin valor normativo, ya vienen reflejados en su preámbulo, al establecer los objetivos que se pretende alcanzar (tales como la libertad, la justicia, la seguridad, o el bienestar de todos), mediante mecanismos de convivencia democrática, de consolidación del Estado de derecho, y de protección de todos los españoles y todos los pueblos del España.

Por otra parte, a lo largo de su articulado la Constitución hace mención expresa a una serie de principios, este si, de carácter claramente normativo, que vinculan directamente a los poderes públicos, como los específicamente recogidos en el art. 9, entre los que se encuentran los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, de seguridad jurídica.

Además de estos principios del Art. 9, existen otra serie principios que podríamos denominar constitucionales no básicos, incluidos también en Título Preliminar, y son los incluidos en los Arts. 3 a 8, leguas oficiales y su especial protección (Art.3), bandera (Art. 4), capitalidad (Art. 5) reconocimiento de partidos políticos como expresión del pluralismo político (Art. 6), reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales, (Art. 7) y el papel de las Fuerzas Armadas (Art. 8).

Pero cuando hablamos de principios constitucionales en sentido estricto, solo cabe considerar, los consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución, en los que nos vamos a centrar:

- "*España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". (Art. 1.1)*
- "*La soberanía nacional residen en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (Art. 1.2)*
- "*La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (Art. 1.3)*
- "*La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas" (Art. 2)*

De estos preceptos extrae la doctrina los siguientes principios, estado social y democrático de derecho; Monarquía parlamentaria y Estado de las Autonomías.

2.5.1. Estado Social y Democrático de Derecho

El artículo 1.1, que prácticamente es una copia de los que refleja la Constitución alemana (Ley Fundamental de Bonn de 1949) implica la unidad e interdependencia de tres ideas o conceptos de diferentes orígenes históricos, que fusiona.

1. **Estado social.**

   La Constitución reconoce el Estado social en el preámbulo, y en el artículo 1.1 de su título preliminar. Su desarrollo lo realiza a través de lo dispuesto en el capítulo III del título I, y en el título VII. Y podemos definirlo como aquel que garantiza a los ciudadanos el ejercicio de irrenunciables derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o la sanidad pública.

   No todos los derechos sociales son igualmente exigibles, y en muchos casos se limitan a informar la actuación de los poderes públicos y la actividad judicial. En tal sentido es lo que algunos autores han venido a denominar, el horizonte utópico de la Constitución.

   No obstante, la consagración de este principio implica que los poderes públicos no solo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Junto a una serie e preceptos donde se busca una redistribución de la renta más justa y equitativa, la Constitución también plantea un Estado intervencionista en la protección de determinados bienes (vivienda, salud, trabajo, cultura, etc.)

2. Estado democrático.

El Estado democrático tiene una doble vertiente. En primer lugar, el Art. 1.2 reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el preámbulo, y que es fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo. En segundo lugar, para conseguir esta democracia se requiere un pluralismo político articulado en los partidos políticos, sindicatos, o asociaciones empresariales, de estructuras democráticas.

En lo referente a la participación ciudadana en los asuntos públicos, el Art. 23 reconoce el sufragio universal activo y pasivo y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

La participación ciudadana en el Poder Judicial se plasma en el Art. 125, que recoge el derecho al ejercicio de la acción pública, y mediante la participación en la institución del jurado, en la forma que se determine por las leyes.

3. Estado de derecho.

La Constitución establece el imperio de la ley y garantiza la supremacía del Derecho sobre los poderes públicos. Se recoge tal principio consagrando una división de poderes, en la que el legislativo goza de legitimidad democrática directa, de donde emanan leyes que gozan de superioridad jerárquica sobre el resto de producción normativa del Estado. Por su parte el poder judicial goza de independencia jerárquica frente a los demás poderes, que garantizan su imparcialidad.

Para completar este abanico, el Art. 9.1 establece el principio de legalidad administrativa, según la cual la actuación de la administración pública se rige por el derecho, sin que pueda existir acto que no esté amparado por cobertura normativa.

Por otra parte, hay que añadir la interdicción de los poderes públicos a que hace referencia el Art. 9.3, que a su vez proclama el principio de publicidad de las normas, y el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

2.5.2. Monarquía parlamentaria

El artículo 1.3 de la Constitución Española proclama “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. La forma de gobierno que se establece supone que la Jefatura del Estado es ocupada por un Rey, que está sometido al control parlamentario, que no controla el poder ejecutivo, y que es hereditaria.

El Rey por tanto, simboliza la unidad del Estado, asume la más alta representación del mismo, y tiene encomendada una labor de arbitraje y moderación entre el resto de poderes del Estado. Se configura así una monarquía con un poder eminentemente simbólico y que no concede al Rey una capacidad efectiva de decisión, donde habría que concluir que, el Rey reina, pero no gobierna.

La constitución dedica a la figura de la Corona el Titulo II, artículos 56 a 65, donde se regula, no solo su valor simbólico, sino sus funciones, la sucesión al Trono (Art. 57), la decisiones del Rey. (Art. 64)

2.5.3. Estado Autonómico y unidad de España.

La Constitución española, según se declara en su Art. 2, "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", pero al mismo tiempo pone en relación, reconociendo y garantizando "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas".

Frente a las dos concepciones clásicas de la organización territorial de un estado, estado unitario o estado federal, la Constitución Española opta por una tercera vía, el estado de las autonomías.

Este principio de autonomía, que no se contrapone con el principio de unidad de la Nación española, preside todo el desarrollo de la configuración territorial del Estado que se recoge en el Titulo VIII "de la Organización Territorial del Estado", y que comprende los Art. 137 a 158.

Los principios generales de este Título, que vienen recogidos en los artículos 137 a 139, establecen que El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, a quienes se les garantiza autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Hay que distinguir, no obstante, la autonomía local (de municipios y provincias) de carácter marcadamente administrativo, del amplio régimen de autonomía de las nacionalidades y regiones, de mayor calado político-administrativo, que incluye la transferencia de importantes competencias (art. 148), la formulación de órganos de gobierno propios (Art. 147) y la potestad de crear normas legislativas propias (Art. 150)

No obstante, se refuerza de nuevo el principio de solidaridad recogido en el Art. 2, garantizando su realización efectiva y remarcando que "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio Español" (Art. 139).

2.5.4. Valores superiores de la Constitución Española.

El Art. 1.1 tras proclamar que España se constituye como un Estado social y Democrático de Derecho, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico **la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político**.

- LIBERTAD

  La libertad en cuanto a valor superior del ordenamiento jurídico tiene su plasmación más específica en el Capítulo II del Título I, bajo la denominación de "Derechos y libertades".

  Así se reconoce expresamente el derecho a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión, a la seguridad, a la residencia, y a la libre circulación "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean reales y efectivas". (Art. 9.2)

  El valor libertad tiene por tanto dos grandes dimensiones:

  1. Una organizativa que se refleja en la propia organización de las instituciones del Estado
  2. Otra dimensión directamente vinculada al status de las personas en esa organización social.

El Tribunal Constitucional ha conectado este valor superior con el antiguo principio liberal de que a un ciudadano le está permitido todo lo que no está expresamente prohibido, cuando ha afirmado que "este principio general de libertad autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio subordine a requisitos o condiciones determinadas".

- JUSTICIA

  El valor justicia no es un valor claramente identificable en abstracto, para muchos se asimila al derecho natural y puede entenderse, en cierto sentido, como un contrapunto imposible al derecho positivo, pero también como el valor, el fin ideal, a que debe tender todo el ordenamiento jurídico.

  La Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por jueces y magistrados, y reconoce que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

  El texto constitucional dedica el Titulo VI al Poder Judicial y el Título IX al Tribunal Constitucional.

  Aunque como hemos visto, el valor superior de justicia tiene manifestaciones en numerosos preceptos constitucionales, en la práctica encierra enormes dificultades para, en base a ello, pretender la declaración de inconstitucionalidad de leyes que se estimen injustas.

- IGUALDAD

  La Constitución Española, al incluir junto con la libertad, la igualdad, como valor superior, opta por entender que ambos valores, lejos de ser contrapuestos, han de ser necesariamente armonizados de forma conjunta. Sin que el valor de la igualdad pueda ser perseguida en detrimento del valor superior de la libertad, por tratarse ambos parte inherente de la condición humana.

  El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones, la igualdad formal y la igualdad material o real y efectiva.

  La igualdad formal se plasma en la igualdad ante la ley que recoge el Art. 14, cuando afirma que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social.

  Por su parte, la igualdad material, pretende remediar la situación de escasez existente en la sociedad mediante una justa distribución de los bienes, respecto al mayor número posible de personas. El Estado debe permitir el ejercicio de sus derechos y libertades por los ciudadanos, pero tutelando que no se produzcan explotaciones de los más débiles ni la potenciación de las desigualdades existentes. Por imperativo del Art. 9.2, los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad, sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

  Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. (Art. 139)

El Tribunal Constitucional, ha realzado la importancia de la constitucionalización del valor de la igualdad, al que ha calificado de valor preeminente del ordenamiento jurídico español, al que debe colocarse en un rango central. (SSTC 103/1983 y 8/1986).

- PLURALISMO POLÍTICO

  El pluralismo político es un concepto acuñado por el pensamiento liberal y, por supuesto, incompatible con el régimen de partido único o con el dogmatismo en la esfera política. El pluralismo político nos es un valor de alcance tan general como los anteriores, si bien su inclusión en la Constitución se explica por el momento histórico en que la misma se produce y por el deseo de poner punto y final al régimen político del franquismo.

  Su reflejo más claro dentro del texto constitucional lo encontramos en el Art. 6 que afirma que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular... ". Sin embargo, en sentido más amplio, también se reconoce el pluralismo en general al regular el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, al regular el pluralismo lingüístico, al regular los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, y al regular por último el derecho de asociación.

  El Tribunal Constitucional ha asumido como función propia "fijar los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítimamente las distintas opciones políticas, pues, en términos generales, resulta claro que la existencia de una sola opción es la negación del pluralismo".

3. Derechos fundamentales y libertades públicas: su garantía y suspensión.

La Constitución de 1978 desarrolla el catálogo de derechos fundamentales más amplia del constitucionalismo histórico español.

Por su parte, la Constitución hace de los Derechos Fundamentales un cuerpo constitucional con rasgos muy concretos:

- Tiene proyección sobre el resto del ordenamiento y fundamentan el orden político, y por lo tanto de eficacia no discutible.
- Recoge derechos subjetivos beneficiados de una especial y enérgica protección, y que son directamente aplicables.
- Aportan un criterio especial de interpretación de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, ratificados por España.

Los derechos fundamentales y libertades públicas recogido en el Título I, "de los derechos y deberes fundamentales", están regulados en la Sección Primera, del Capítulo II, que comprende los artículos 15 a 29 del texto constitucional, y constituyen el núcleo central de la declaración constitucional de derechos.

Título I- De los derechos y deberes fundamentales- Art. 10 a 55

- Capítulo I. De los españoles y los extranjeros. (11-13)
- Capítulo II. Derechos y libertades. (14-38)

- Sección I, De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas. 15-29)
- Sección II, De los Derechos y Deberes de los ciudadanos (30-38)

- Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica. (39- 52).
- Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. (53- 54)
- Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades. (55).

3.1. Los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 15-29)

La primera sección viene precedida del anuncio expreso del principio de igualdad de todos los españoles

- Artículo. 14 "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

DERECHOS DE ÁMBITO PERSONAL

a) Derecho a la vida (Art. 15)

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Este derecho a la vida del Art. 15, se proyecta sobre cuestiones tan controvertidas y polémicas, como la pena de muerte (Ley Orgánica 1995), el aborto (Ley Orgánica de 1985), la eutanasia (Ley Orgánica 2021) y el suicidio.

b) Derecho a la libertad de ideología y de religión. (Art. 16)

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones.

Esta libertad ideológica y no debe considerarse como una mera libertad interior, sino que debe ser considera como la proyección externa de esa libertad.

Implica la no confesionalidad del Estado, pero también el mandato de cooperación con todas las confesiones con arraigo en la sociedad.

c) Derecho a la libertad y seguridad (Art. 17).

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más tiempo que el estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.

Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El habeas corpus es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.

Así mismo, por ley, se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

DERECHOS DE LA ESFERA PRIVADA

a) Artículo 18.

- Art. 18.1 Derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Art. 18.2 Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro se podrá hacer sin consentimiento o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.

  Este derecho, de amplia tradición en el constitucionalismo español, es básicamente un derecho que corresponde al individuo, es decir, a las personas físicas, pero que ha ido derivando y actualmente se otorga también a las personas jurídicas.

  La idea de domicilio que se recoge en este artículo hay que entenderla en sentido amplio y, la prohibición de entrar en sentido estricto, con independencia de que esto produzca o no consecuencias o daños.
- Art.18.3 Secreto de las comunicaciones. - Salvo resolución judicial se garantiza el secreto a las comunicaciones, y en especial las postales, telegráficas y telefónicas.
- Art. 18.4 La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

b) Libertad de residencia y desplazamiento. (Art. 19)

Los españoles tienen libertad de elegir su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a salir y entrar libremente de España en los términos que la Ley establezca, y que no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Este derecho cuenta con una restricción que afecta a la libre circulación, en los desplazamientos de extranjeros por España, que se encuentra básicamente regulada por la Ley de Extranjería, pero que ha sido ampliamente justificada por el Tribunal Constitucional al entender que este derecho “no es imprescindible para garantizar la dignidad humana.

DERECHOS DE ÁMBITO POLÍTICO O DE PARTICIPACIÓN.

Derechos que el individuo posee por su condición de una determinada comunidad política.

a) Libertad de expresión (Art. 20)

Se reconocen y protegen los derechos a:

- A expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (20.1.a) En este apartado tenemos que indicar que se trata de ideas y opiniones, por lo que quedan incluidas las creencias y juicios de valor.

- A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, es decir, e los soportes o medios a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión (20.1.b)
- A la libertad de cátedra, como proyección de la libertad de expresión a través de la cátedra. Es una libertad individual y su manifestación institucional está recogida en el Art. 27, que reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la Ley establezca.
- A la libertad de información (20.1.d), que consiste en el derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticiables, en una doble vertiente, de un lado, el derecho a informar al público, y de otro, el derecho a recibir información.

Estos derechos no son ilimitados, tiene los límites referidos al derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud y la infancia.

No obstante, el Tribunal Constitucional subraya que el derecho a la libertad de expresión y a la información, tienen una especial fuerza expansiva, que obliga a realizar una interpretación restrictiva de los límites, y será el órgano judicial quien debe ponderar cual es el derecho prevalente de los dos en conflicto.

b) Derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21)

El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Cuando se trate de reuniones en lugares públicos o manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, o peligro para personas o bienes.

El derecho de reunión está regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, y a través de ella podemos saber cuáles son sus características, (más de 20 personas, con una finalidad determinada, etc.), y que tipo de actos quedan fuera de la misma, (en el propio domicilio, por razones familiares, la de partidos políticos, sindicatos, etc.).

c) Derechos de asociación (Art. 22)

Se reconoce el derecho de asociación. (Art. 22.1)

- Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. (Art. 22.2)
- Las que se constituyan al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos e publicidad. (Art. 22.3)
- Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada (. Art. 22.4)
- Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. (Art. 22.5)

La Ley 1/2002, de 22 de marzo, regula la constitución de las asociaciones y, en este caso también, reiterada jurisprudencia amplía este derecho a las personas jurídicas.

d) Derecho de participación política (Art. 23)

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representante, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. (Art. 23.1)

La participación directa que recoge este artículo es la que se refiere al ejercicio de la iniciativa popular, regulada en el Art. 87.3 y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1984, (proposición de

ley ante las Cortes con el aval de 500.000 firmas), la que afecta al ámbito de participación local, en determinados supuestos, mediante la elección de Consejos Abiertos que se menciona en el Art. 140, así como en las leyes de régimen electoral general y de bases del régimen local, y por último, a la figura del referéndum regulado por Ley Orgánica de 18 de Enero de 1980.

La participación indirecta es aquella que se lleva a cabo mediante la representación política, a través de representantes elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Esta materia se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral Central.

Los derechos de participación contenidos en este artículo, en un principio, sólo se atribuía a los españoles, situación incompatible con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea que propició la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, donde se añadió una excepción referente al derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales.

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (Art.23.2).

e) Derecho de petición (Art. 29)

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. (Art. 29.2)

El desarrollo del derecho de petición se encuentra regulado básicamente en la Ley 4/01, de 12 de noviembre.

DERECHOS JURISDICCIONALES.

a) Tutela Judicial efectiva (Art. 24)

- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. (Art. 24.1).

  Del Art. 24.2 se deducen dos ideas, derecho a la tutela efectiva y a la no indefensión.

  La tutela efectiva comprende los siguientes derechos, derecho al juez ordinario predeterminado por ley; (pudiendo ser recusado en caso de no idoneidad) derecho de defensa y a la asistencia letrada (debiendo ser gratuita y de oficio en aquellos casos en que siendo obligatoria la asistencia letrada, dentro del ámbito penal, el acusado no la haya designado); derecho a un proceso público, (con luz y taquígrafo) y derecho a un proceso sin dilaciones ni demoras, (El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la justicia tardía equivale a una falta de tutela judicial efectiva).

  Los derechos de garantía y no indefensión recogen el derecho a utilizar medios de prueba necesarios para su defensa; derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, (la culpabilidad o inocencia de un acusado debe deducirse del propio proceso) y el derecho a la presunción de inocencia, (la carga de la prueba debe de pesar sobre la acusación, sin que nadie tenga que probar su propia inocencia).

- Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. (Art. 25).

  Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados, El condenado a pena de prisión tendrá derechos, entre otros, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
- Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales (Art. 26).

DERECHOS EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO.

Se recogen en este apartado una serie de derechos que tienen por objeto reequilibrar las situaciones de desequilibrio que se producen en el marco de la sociedad de cualquier Estado.

a) Libertad de enseñanza (Art. 27)

Todos tienen derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación (27.1), mediante una programación general de la enseñanza (27.5), con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes (27.6), Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca (27.10).

Este genérico derecho a la educación tiene además un componente concreto de prestación, al menos para los niveles básicos, en cuanto a obligatoriedad y gratuidad.

b) Libertad de sindicación y Huelga (Art. 28)

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

A tenor de lo dispuesto en la propia Constitución y en la Ley Orgánica que la desarrolla, la libertad sindical hay que contemplarla desde una doble vertiente, de un lado, como el reconocimiento de derechos que corresponde a los trabajadores individualmente considerados, y de otro, el reconocimiento de derechos colectivos que no corresponden al trabajador individual, sino al sindicato ya creado.

Derecho a la huelga (Art. 28.2)

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

La Constitución Española reconoce el derecho de huelga individualmente a los trabajadores, pero su ejercicio no es individual sino colectivo. La consideración de un servicio como esencial no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores.

3.2. "De los derechos y deberes de los ciudadanos" (art. 30 a 38)

Artículo 30: Derecho y deber de defender a España: La ley fijará las obligaciones militares, las causas de exención de servicio militar, pudiendo haber prestación social sustitutoria. Tiene recurso de amparo, siendo de especial protección dentro este segundo grupo.

Artículo 31: Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Artículo 32: Derecho a contraer matrimonio, con plena igualdad, con la ley regulando las formas, la edad, la capacidad, derechos y deberes etc. En 2005 hay una reforma en materia de separación y divorcio.

Artículo 33: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la indemnización correspondiente.

Artículo 34: Derecho de fundación: Para fines de interés general, con arreglo a la ley 2002 de Fundaciones.

Artículo 35: Deber de trabajar y derecho al trabajo, libre elección de profesión y oficio, una remuneración que cubra sus necesidades. El estatuto de los trabajadores (1995).

Artículo 36: La ley regulará las peculiaridades del régimen jurídico de los colegios profesionales y le ejercicio de las profesiones tituladas. Siendo la estructura y el funcionamiento democráticos.

Artículo 37: Derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios. Asegurando los servicios esenciales de la comunidad. (puede ser suspendido en los supuestos de declaración de emergencia o sitio).

Artículo 38: Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Se reconoce la libertad de empresa en el marco.

3.3. Otros derechos (art. 39-52)

En el tercer capítulo: en relación con "*los principios rectores de la política económica y social*" (39-52), no son normas sin contenido sino auténticas previsiones que obligan al legislador, de las que no puede abstenerse.

3.4. Garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Existen una serie de garantías que podemos clasificar en:

1. Garantías normativas de reserva de Ley el desarrollo de los derechos fundamentales, agravada por una reserva de ley orgánica, para los recogidos en la Sección I.

2. Garantías institucionales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.
3. Garantías jurisdiccionales, de la jurisdicción constitucional (recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo) y de la jurisdicción ordinaria.

NIVEL MÁXIMO DE PROTECCIÓN (sección 1ª, Capítulo II, Título I)

- Vinculan a los poderes públicos.
- Su desarrollo se efectúa por Ley Orgánica.
- Quedan protegidos a través de un procedimiento preferente y sumario (Ley 29/98 de la JCA).
- Contra su violación cabe recurso de amparo.
- Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad
- En caso de reforma, deberá utilizarse el procedimiento agravado (art.168 de la Const.)

*El art.14 de la Constitución (ppio. de igualdad) queda protegido por todos los mecanismos señalados, excepto el desarrollo por Ley Orgánica y la reforma por el procedimiento agravado.

NIVEL MEDIO (sección 2ª, Capítulo II, Título I)

- Vinculan a los poderes públicos.
- Su desarrollo se lleva a cabo por ley ordinaria.
- Gozan de protección jurisdiccional ordinaria
- No son susceptibles de recursos de amparo
- Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad
- En caso de reforma, deberá utilizarse el procedimiento ordinario (art.167 de la Const.)

La objeción de conciencia regulada en el artículo 30.2 podrá ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con el artículo 53 CE.

NIVEL MÍNIMO. (Capítulo III, Título I)

- Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- Sólo pueden invocarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollan.
- En caso de reforma, deberá utilizarse el procedimiento ordinario

3.5. La suspensión de los derechos fundamentales y libertades.

La CE regula este régimen para responder a situaciones excepcionales y garantizar su propia continuidad (**arts. 55 y 116 CE**). No es una limitación extrema del contenido, sino la **pérdida temporal del derecho a su ejercicio y tutela**.

- **Desarrollo normativo:** Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (cumpliendo el art. 116.1 CE).

Régimen de los Estados de Excepción (Art. 116 CE)

- **Estado de Alarma (art. 116.2 CE)**
  - **Declaración:** El Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros.
  - **Duración:** Plazo máximo de **15 días**.

  - **Control:** Da cuenta inmediata al Congreso de los Diputados. Sin la **autorización previa del Congreso** no podrá ser prorrogado.
  - **Efectos territoriales:** Los fija el propio decreto.
- **Estado de Excepción (art. 116.3 CE)**
  - **Declaración:** El Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros, previa **autorización del Congreso**.
  - **Duración:** Plazo máximo de **30 días**.
  - **Prórroga:** Prorrogable por otro plazo igual (**30 días más**) con los mismos requisitos.
  - **Contenido del decreto:** Debe determinar expresamente los efectos, ámbito territorial y duración.
- **Estado de Sitio (art. 116.4 CE)**
  - **Declaración:** Corresponde al **Congreso por mayoría absoluta**, a propuesta exclusiva del Gobierno.
  - **Contenido:** El Congreso determina su ámbito territorial, duración y condiciones.

Garantías Constitucionales Comunes (Arts. 116.5, 116.6 y 169 CE)

- **Inviolabilidad de las Cámaras:** Prohibición absoluta de disolver el Congreso. Las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no estuvieren en período de sesiones.
- **Continuidad Institucional:** Ininterrupción del funcionamiento de los demás poderes constitucionales. Si el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, la **Diputación Permanente** asume sus competencias.
- **Principio de Responsabilidad:** No se modifica la responsabilidad del Gobierno ni de sus agentes.
- **Prohibición de Reforma Constitucional (Art. 169 CE): No podrá iniciarse** la reforma constitucional en tiempo de guerra o bajo la vigencia de cualquiera de los estados del art. 116.

Suspensión de Derechos Fundamentales (Art. 55 CE)

1. **Suspensión Colectiva / General (Art. 55.1 CE)** Solo aplicable en los estados de **excepción y sitio** (el estado de alarma no permite la suspensión de derechos):
   - **Art. 17 (Libertad y seguridad):** Se pueden suspender sus apartados salvo el **17.3 en el estado de excepción** (derecho a ser informado de los derechos y a la asistencia letrada, que **se mantiene intacto**).
   - **Art. 18.2 y 18.3:** Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
   - **Art. 19:** Libertad de residencia y circulación.
   - **Art. 20.1.a), 20.1.d) y 20.5:** Libertad de expresión, derecho a la información y secuestro de publicaciones.
   - **Art. 21:** Derecho de reunión y manifestación.
   - **Art. 28.2:** Derecho de huelga.
   - **Art. 37.2:** Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.

2. **Suspensión Individual (Art. 55.2 CE)** Afecta a personas determinadas en investigaciones sobre **bandas armadas o elementos terroristas**:
   - **Requisitos:** Regulado por **Ley Orgánica**, con **intervención judicial** y **control parlamentario**.
   - **Derechos afectables: Art. 17.2** (plazo máximo de detención preventiva) y **art. 18.2 y 18.3** (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones).
   - **Garantía penal:** El abuso de estas facultades produce **responsabilidad penal**.

4. LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

La reforma constitucional se disciplina en el Título X CE, estableciendo dos procedimientos diferenciados por razón del objeto de la reforma. Son dos las reformas que ha sufrido la Constitución desde su aprobación, a saber, la ya mencionada, y la que sufrió el art. 13.2 CE en el año 1992, con ocasión de la firma del Tratado de Maastricht, a fin de dotar de encaje constitucional a la previsión del Tratado de que los ciudadanos de los distintos Estados miembros gozaran de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su lugar de residencia.

El art. 166 CE dispone que «la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87». En este sentido, el art. 87.1 CE establece que «la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras», mientras que el art. 87.2 CE establece que «las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa».

Con respecto del procedimiento ordinario de reforma, el único que ha sido aplicado hasta el momento, el art. 167 CE dispone que «los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado». En ese caso, «de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma». El art. 167.3 CE establece que «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras».

Con respecto del procedimiento agravado, el art. 168 CE dispone que «cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes». Tras ello, «las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras».

Finalmente, «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

El art. 169 CE dispone que «no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116», referente a los estados de alarma, excepción y sitio.